



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80

Del
18/06/2024

OGGETTO: Utilizzo prestazione lavorativa del dipendente del Comune di Vallefiorita ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i..

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **18** Del mese di **Giugno**

Alle ore **11. 50** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI**

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che il Comune di Valleflorita, a seguito di nota prot. n. 5347 in data 14.06.2024, inviata dal Sindaco del Comune di Squillace, autorizzava lo scavalco condiviso per n. 6 ore settimanali e lo scavalco d'eccedenza per n. 12 ore settimanali, del Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Emanuela Mercurio, fino alla data del 31 dicembre 2024, giusta nota prot. n. 1547 del 18.06.2024;

Dato atto che lo scavalco condiviso trova la sua fonte legittimante nell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione";

Considerato inoltre che l'istituto dello scavalco d'eccedenza, trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di utilizzare il personale dipendente di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamato pertanto in merito, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Evidenziato che lo strumento previsto dal legislatore con l'articolo 1 comma 557 della l. n. 311/2004 costituisce deroga al principio di esclusività e non cumulabilità di impieghi sancito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Rilevato che l'incarico ex art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti, soprattutto ai fini delle eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

Preso atto che secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se per il personale di cui un ente si avvale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte dei Conti Veneto del.

955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte dei Conti Piemonte 223/2012 PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006;

Dato atto che anche secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

b) In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

c) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Visto il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento della funzione pubblica, inerente la perdurante applicabilità del citato art. 1 comma 557, nel quale si evidenzia come la disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzano il ricorso alla sua applicazione;

Considerato, che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1 comma 557, tenuto conto dei vincoli organizzativi stabiliti dall'ente che riceverà la prestazione, può configurarsi nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro);

Vista la delibera n. 109/2017/PAR Corte dei Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco cd. "condiviso" con quello cd. "di eccedenza";

Ritenuto pertanto di dover procedere con lo strumento di cui all'art. 23 del CCNL Enti locali e di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, al fine di poter utilizzare la prestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Vallefiorita, dott.ssa Emanuela Mercurio, per n. 6 ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per n. 12 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, fino alla data del 31 dicembre 2024;

Visto lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo ex art. 23 CCNL 16.11.2022, del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Vallefiorita, dott.ssa Emanuela Mercurio,;

Considerato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal d.lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare , nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Tenuto conto dell'assenso del lavoratore interessato;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di approvare l'accordo di collaborazione con il Comune di Vallefiorita, come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Comune di Squillace si avvarrà della prestazione lavorativa del dipendente comunale del Comune di Vallefiorita, dott.ssa Emanuela Mercurio – Area dei funzionari ed EQ – ex Cat. D, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, fino alla data del 31 dicembre 2024, per n. 18 ore settimanali, di cui:
 - N. 6 ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
 - N. 12 ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il Comune di Vallefiorita;

4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

5. di trasmettere copia della presente al Comune di Vallefiorita, per quanto di competenza;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

18/06/2024

Delibera n. 80

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

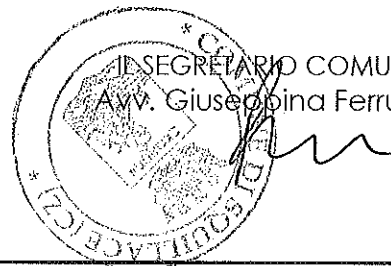
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

